墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部“7·7”一般机械伤害事故调查报告

墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部“7·7”一般机械伤害事故调查组

墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部“7·7”一般机械伤害事故调查报告

2024年7月7日12时17分许,墨玉县扎瓦镇敦巴格村辖区宏森木制品加工部(木材厂)发生一起机械伤害事故,造成1人受重伤。

接到事故报告后,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》,墨玉县人民政府依法依规成立了由应急管理局、公安局、林业和草原局、人社局、总工会、检察院、扎瓦镇人民政府等单位相关人员组成的事故调查组,开展事故调查。通过现场勘查、调查取证、综合分析,事故调查组现已查明事故原因,认定事故性质,提出对有关责任单位、责任人员的处理建议和整改防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

经调查认定,墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部“7·7”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部(个体户),信用代码:92653222MAD2******,成立于2023年11月08日,法定代表人:任某,注册地址:新疆和田地区墨玉县扎瓦镇墩巴格村******号,经营范围:包括木材收购、人造板制造、人造板销售、建筑材料销售、木材加工、木材销售等。

(二)涉事故设备情况

设备名称：多片锯

设备用途：用于板材切割

设备原理：利用电动机转动，带动机械齿轮进行机械切割，将板材切割成板块的形状。

设备采购及投入使用情况：该设备于2023年12月签订采购合同，生产厂家为山东曹县庄寨镇鲁木木工机械厂，2024年3月法定代表人任某从河南省商丘市采购，2023年4月确认设备安装调试完成，随后由售后人员指导作业，至4月17日交付生产投用。

（三）事故发生单位安全管理情况

任某（墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部经营者）安全生产主体责任落实不到位。**一是**经营者任某未组织建立全员安全生产责任制，与阿某未签订劳动合同。**二是**经营者任某未组织制定安全生产相关管理制度和安全操作规程。**三是**经营者任某未依法保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件。

（四）事故发生经过

2024年7月7日上午，墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部负责人任某安排阿某操控多片锯木材加工，9时45分许，阿某负责多片锯进料口送料工作。阿某在送料的过程中，发现多片锯下方木屑堆积过多，即将影响机器的运转。12时16分许，阿某在未断电的情况下，以侧蹲的姿势将手穿过多片锯下方损坏且敞开的防护门，开始开展清理木屑作业。12时17分许，阿某在清理木屑过程中，右手被上方的多片锯机械齿

轮绞伤，致使右手手指至手腕被当场绞断、粉碎。

（五）事故现场情况

涉事故多片锯有12个大小不同齿轮，机械设备已张贴“无防护禁止作业”“避免伤害”“设备运转时间，禁止打开防护门/罩”等警示标志，涉事故多片锯下方吸木屑处左侧防护门缺失，右侧防护门敞开。多片锯机械齿轮多处有血迹，木屑排放处有小部分血色木屑，多片锯向东5m处地面上有大量的血迹。

事发现场勘察情况示意图如下：



多片锯事发现场示意图

（六）人员受伤和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人受重伤，伤者阿某，系墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部操作工。

2.直接经济损失

经调查了解，该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）共计18万余元，其中赔偿费用17万元，医疗费用以及其他费用1万余元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和相应情况

12 时 21 分许，扎瓦镇政府干部李某接到任某电话，称在墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部有人手被卷到多片锯受伤。

12 时 37 分许，墨玉县扎瓦镇墩巴格村第一书记陈某一行人到达现场，组织人员寻找伤者手腕残肢。

12 时 49 分许，扎瓦镇人民政府副镇长、社会事务办副主任路某等工作人员到达现场，了解情况。

13 时 51 分许，扎瓦镇派出所民警到达现场，并参与事故救援工作，负责把伤者手腕残肢送至县人民医院。

18 时 44 分许，墨玉县应急管理局执法人员到达现场，开展现场勘验工作。

（二）事故现场处置情况

事故发生后，锯板车间人员立即报告负责人任某，并于 12 时 18 分拨打了 120 急救电话，锯板车间负责人组织人员断电停止设备运转，组织人员在多片锯周围寻找伤者断裂的手腕，并用绷带绑住伤者手臂开展现场止血。经寻找伤者手腕无果后，18 时 26 分许，木材厂负责人任某驾驶私家车携带事故受伤人员阿某以及家属向县人民医院赶赴，到达托胡拉乡时，遇到县人民医院的救护车，把伤者转移至救护车，送至县人民医院急救中心救治。接到企业事故报告后，扎瓦镇人民政府、县应急管理局立即组织人员赶赴事故现场，组织开展事故救援工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部负责人任

某将事故受伤人员阿某送至墨玉县人民医院救治，并支付医院治疗费用1万余元。经任某与伤者家属协商，由墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部负责人任某赔偿当事人阿某18万元，其中一次性赔偿金17万元，支付住院医药费以及其他花费1万余元，于2024年8月28日签订赔偿协议，相关费用已支付。

（四）事故应急处置评估

经评估，此起事故中，扎瓦镇人民政府、扎瓦镇派出所响应迅速，及时到位，现场处置得当，善后工作有序有效，在事故应急处置中未发生次生灾害和衍生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

阿某安全意识薄弱，未关停机器的情况下，违反多片锯操作规程，用手对多片锯下方的木屑进行清理。

（二）间接原因

墨玉县宏森木制品加工部经营者任某未足额保证使用安全生产投入，未给从业人员发放机械危害防护手套、职业眼面部防护具等必要的劳动防护用品[1]，机械设备维护保养不及时，多片锯下方排木屑处的左侧防护门损坏，右侧防护门敞开，未及时消除事故隐患，未对员工开展必要的安全教育培训，木材厂安全规章制度、操作规程不健全，安全生产责任制不健全，未与从业人员签订劳动合同。

（三）事故相关鉴定情况

---

[1][1]《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB39800.1-2020)3.1:作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位为作业人员配备符合国家标准和行业标准个体防护用品。

墨玉县公安局2024年11月25日对事故受伤人员阿某进行伤情鉴定,并于11月27日出具墨公鉴(临)字〔2024〕193号鉴定文书。经鉴定,阿某右前臂下段完全离断,依据《人体损伤程度鉴定标准》5.9.2a、5.10.2d、5.10.2e、5.10.2f[2]之规定,损伤程度属重伤二级。

四、事故有关单位存在的主要问题

(一)事故单位

任某作为墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部经营者,安全生产主体责任落实不到位。**一是**经营者任某未建立全员安全生产责任制,未制定各自的安全生产责任,未与从业人员阿某签订劳动合同。**二是**经营者任某未组织制定安全生产相关管理制度和安全操作规程。**三是**经营者任某未依法保证安全生产所必需的资金投入,未给员工配备机械危害防护手套、职业眼面部防护具等必要的劳动防护用品,致使生产经营单位不具备安全生产条件,对该事故发生负有责任。

(二)有关监管部门

1.行业监管部门

墨玉县林业和草原局作为行业监管部门未严格落实安全生产监管责任。**一是**安全生产检查流于形式,对木材厂检查力度小,发现的问题隐患少。自2024年初至7月7日事故发生前,墨玉县林业和草原局对全县339家木材厂只检查了38家,覆盖率为11.2%,发现问题53条,平均一家企业发现问题

[2][?]《人体损伤程度鉴定标准》5.9.2a :四肢任一大关节强直畸形或者功能丧失50%以上 ;5.10.2d :一手拇指离断或者缺失超过指间关节 ;5.10.2e :一手示指和中指全部离断或者缺失 ;5.10.2f :一手除拇指外的任何三指离断或者缺失均超过近侧指间关节。

隐患不到两条。**二是**落实行业监管责任不到位，对单位隐患排查不深入，问题排查表面化。2024年初至7月7日墨玉县林业和草原局执法人员检查木材厂发现的问题中“垃圾未清理”、“堆放废物”等表面问题27条，占比50.9%。**三是**监管存在盲区。涉事故墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部自2023年11月生产以来，墨玉县林业和草原局对其从未验收、检查，也未对相关木材厂负责人开展教育培训，监管不到位，未及时消除事故隐患。

2.属地党委政府

扎瓦镇党委、政府检查不深不细。经核查，扎瓦镇党委、政府组织综治办、警务站、村委会等部门对该木材厂开展了检查，但未发现现场多部机器防护门损坏、敞开、从业人员作业区抽烟等事故隐患。

五、对有关责任人员的责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.**阿某**，作为从业人员，安全意识淡薄，在未断电的情况下，违反多片锯操作规程，徒手对多片锯下方的木屑进行清理，对事故发生负有责任，鉴于该人事故中受重伤，不予追究其责任。

2.**任某，**作为墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部经营者，未建立全员安全生产责任制、未组织制定安全生产相关管理制度和安全操作规程、未与从业人员签订劳动合同等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二

项、第四项[3]，第二十三条第一项[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[5]之规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项[6]之及《新疆维吾尔自治区应急管理系统自由裁量基准》1.5.1.4[7]之规定，建议由墨玉县应急管理局给予行政处罚处理。

3.**吐某**，作为墨玉县林业和草原局负责涉事故木材加工厂监管负责人，自2023年11月墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部生产经营以来，未对该木材厂检查指导，未及时消除事故隐患，建议对墨玉县林业和草原局干部吐某予以通报批评。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.**墨玉县林业和草原局**，作为木材厂行业监管部门监管有盲区。自2023年11月墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部生产经营

---

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。

[4] [?]《中华人民共和国安全生产法》二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[5] [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] [?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

[7] [?]《新疆维吾尔自治区应急管理系统自由裁量基准》1.5.1.4 重伤1-3人，处2万元罚款；重伤自4人起，每增加1人，增加5000元罚款；每轻伤3人视同为重伤1人（轻伤不够3人的不视同重伤，下同）。

以来，墨玉县林业和草原局作为行业监管部门未对该木材厂检查指导，违反了自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条(一)、第十五条(一)[8]之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款[9]之规定，建议对墨玉县林业和草原局予以通报批评。

2.**扎瓦镇人民政府**，作为属地监管政府履职不到位，检查、指导中未发现多片锯下方排木屑处的左侧防护门损坏，右侧防护门敞开的风险隐患，违反了自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条(一)之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款之规定，建议对扎瓦镇人民政府予以通报批评。

六、事故整改和防范措施建议

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

一是提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生

产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，

---

8 [?] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条 各级党委主要负责人安全生产职责主要包括 :(一)认真贯彻执行党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神 ,安全生产方针政策、法律法规。第十五条 :县级以上各级政府主要负责人的安全生产职责主要包括 :(一)认真贯彻落实党中央、国务院以及上级党委和政府、本级党委关于安全生产工作的决策部署和指示精神 ,安全生产方针政策、法律法规 , 在权限内依法组织起草安全生产法规草案、制定安全生产政府规章和规范性文件。

9 [?] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第七十五条第二款 :对存在本细则第七十四条情形的部门 (单位) , 应当予以通报。

把
安全生产工作摆在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。全县各级党委、政府要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好辖区各行业各单位安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。**二是生产经营单位落实安全生产主体责任。**墨玉县扎瓦镇宏森木制品加工部要汲取事故教训，加强从业人员的生产安全教育，督促从业人员佩戴劳动防护用品。各生产经营单位应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，组织制定安全生产规章制度和操作规程，落实全员安全生产责任制，加强对员工的安全生产培训，严格按照规章制度规范安全管理。**三是加强行业监管力度。**墨玉县林业和草原局作为行业监管部门要深刻汲取事故教训，对所监管领域的木材厂及时和市监局对接摸清木材厂底数，开展全面检查，深入排查事故隐患，督促相关企业将隐患整改到位。各行业部门要严格落实“三管三必须”和自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则的要求，汲取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，规范安全生产规章制度落实，有效防范类似事故再次发生。**四是强化属地管理责任。**墨玉县扎瓦镇党委、政府对所在辖区内木材厂进行全面隐患排查，重点紧盯有事故隐患的木材厂，督促相关企业将隐患消除清零。各乡镇（街办）、园区，认真贯彻落实自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则的要求，严格落实属地管理责任，加强对生产经营单位的日常管

理，尤其是检查中发现的安全生产事故隐患进行闭环管理、动态清零，夯实生产经营单位安全生产主体责任，防范同类事故发生。**五是做好赔偿事宜的跟踪盯办工作。**为确保事故受伤人员的权益得到切实保障，墨玉县人社局引导事故受重伤人员做伤残鉴定，根据鉴定结果和相关法律法规，确定赔偿金额，确保赔偿金额的合理性。同时，积极与涉事故单位沟通，要求其按照确定的赔偿金额及时支付给受伤人员，定期对企业的支付情况进行跟踪和监督，切实维护受伤人员的合法权益。